m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0066890.09-04-2024

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai destinatari in elenco allegato

Oggetto: ID 7/3000 - SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI "TARANTO"
Proponente: Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna.
Indizione conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 2, della legge 241/90.

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che all'articolo 2, comma 1, dispone che "il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è ridenominato Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra l'altro, l'intervento relativo al sito di Taranto quale intervento di bonifica di interesse nazionale;

Firmato digitalmente in data 09/04/2024 alle ore 16:16

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-3001
e-mail PEC: USSRI@PEC.mite.gov.it

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Taranto";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" che all'articolo 4 prevede che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti al n. 151, del 4 febbraio 2022, recante il conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell'incarico di Direttore della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto direttoriale n. 137 del 18/08/2021 recante "Definizione del modello dell'istanza da compilare per l'avvio del procedimento di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, e dei contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare, in aree ricadenti all'interno dei perimetri di siti di interesse nazionale", pubblicato sul sito di questo Ministero;

Vista la nota del 7 luglio 2023, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 111703 in data 10 luglio 2023 e protocollo n. 113827 del 12 luglio 2023, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso il documento "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna";

Vista la nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 luglio 2023 protocollo n. 115587, con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, per l'approvazione del documento "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna" trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. con nota del 7 luglio 2023, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 111703 in data 10 luglio 2023 e protocollo n. 113827 del 12 luglio 2023;

Vista la nota ARPA Puglia del 26 luglio 2023 protocollo n. 0052453, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al n. 122195, con la quale ha comunicato che alcuni elaborati risultano corrotti e quindi non consultabili;

Vista la nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 luglio 2023 protocollo n. 124055 con la quale è stata formulata la richiesta di integrazioni e sospensione del procedimento ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990;

Visto il parere INAIL trasmesso con nota protocollo n. 6354 del 28 luglio 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 124255;

Vista la nota del 3 agosto 2023, acquisita in pari data al protocollo questo Ministero al n. 127968, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso la documentazione richiesta con la nota protocollo n. del 28 luglio 2023 protocollo n. 124055;

Vista la nota ARPA protocollo n. 55751 del 10 agosto 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 132194 con la quale sono state richieste ulteriori integrazioni e/o delucidazioni;

Vista la nota ARPA protocollo n. 59368 del 7 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo questo Ministero al n. 142017, con la quale vengono richieste ulteriori integrazioni e/o delucidazioni;

Vista la nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 11 settembre 2023 protocollo n. 143705 con la quale è stata formulata la richiesta di integrazioni e sospensione del procedimento ai sensi del comma 7 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990;

Vista la nota del 27 settembre 2023, acquisita in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 153218, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso la documentazione richiesta con la nota prot. n. 143705 dell'11 settembre 2023;

Vista la nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 3 ottobre 2023 protocollo n. 157093 con la quale è stata comunicata la riapertura dei termini della Conferenza dei Servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90;

Visto il parere di INAIL trasmesso con nota protocollo n. 0008366 del 24 ottobre 2023, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero al n.170648;

Visto il parere di Arpa Puglia Dip. Taranto trasmesso con nota protocollo n. 72874 del 03 novembre 2023, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero al n. 177624;

Visto il parere di ISPRA trasmesso con nota protocollo n. 59758 del 06 novembre 2023, acquisito in pari data al protocollo di questo Ministero n. 178167;

Vista la nota della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 26 gennaio 2024, protocollo n. 14779, con la quale, visto che i pareri esprimono una valutazione complessivamente favorevole all'esecuzione del progetto a condizioni che il documento venga integrato è stato chiesto ai Commissari di trasmettere, nei minimi tempi necessari, il documento integrato al fine di procedere con la convocazione della conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 2, della legge 241/90;

Vista la nota del 4 aprile 2024, acquisita in data 5 aprile 2024 al protocollo di questo Ministero al n. 64583, con la quale i Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. hanno trasmesso la documentazione richiesta con la nota 26 gennaio 2024, protocollo n. 14779;

è convocata

la Conferenza di Servizi decisoria asincrona, di cui all'art. 14, comma 2, della legge 241/90, avente ad oggetto il documento "Progetto di Messa in sicurezza permanente dell'Area Discarica Nord Ovest, Area ex Fintecna e dell'Area posta ad ovest rispetto all'area ex Fintecna" trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. nota del 7 luglio 2023, acquisita al protocollo di que-

sto Ministero al n. 111703 in data 10 luglio 2023 e protocollo n. 113827 del 12 luglio 2023 e dell'integrazione trasmessa con nota del 4 aprile 2024, acquisita in data 5 aprile 2024 al protocollo di questo Ministero al n. 64583.

Si precisa che la documentazione utile per i lavori è disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati al seguente link: bonifichesiticontaminati.mite.gov.it, in corrispondenza dell'ID numerico inserire SIN ID **7** – Area **ID 3000**

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il termine perentorio di 15 giorni, con atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti; nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

In caso di richiesta di integrazioni sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un'unica richiesta al proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché una nuova data della eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona;

- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 45 giorni, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte della scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

- Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

- Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 14-bis, co. 4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, allorché implicito; inoltre, ai sensi dell'art. 2, co. 8-bis, della medesima Legge 241/90 (comma introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. a), Legge 120 del 2020), le determinazioni adottate dopo la scadenza del suddetto termine, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'art. 14-ter, co. 7, sono inefficaci;

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, legge 241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla eventuale riunione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all'art. 14-ter della Legge 241/90 per il giorno **31 maggio 2024** (primo giorno utile considerati i termini temporali di cui sopra, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente;

- la predetta riunione del **31 maggio 2024** sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata alle Amministrazioni competenti. Ai fini dello svolgimento della riu-

nione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti.

Ai fini dell'istruttoria tecnica ai sensi dell'art. 252, comma 4, D.lgs. 152/2006, il Ministero della transizione ecologica chiede agli Enti in avvalimento (ISPRA e ARPA nell'ambito del SNPA, ISS, INAIL e ASL), ciascuno per quanto di competenza:

− di richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto Proponente, entro il termine 15 giorni con atto adeguatamente motivato, chiarimenti e/o integrazioni documentali, alla documentazione oggetto del presente procedimento. In tal caso, sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un'unica richiesta al Proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell'art. 2 della Legge n. 241 del 1990;

- di trasmettere, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto in caso di sospensione del procedimento, entro il termine 45 giorni, la relazione istruttoria di competenza (ISPRA e ARPA, nell'ambito del SNPA, per gli aspetti ambientali, e per gli aspetti igienico – sanitari a ISS, INAIL e ASL), avendo cura di esprimersi, nelle relative conclusioni, in termini di valutazione favorevole, eventualmente con prescrizioni, o valutazione non favorevole, e indicare in tal caso, ove possibile, le condizioni e/o modifiche eventualmente necessarie ai fini della valutazione favorevole."

Si evidenzia che, ai sensi degli artt. 252, commi 4 e 6, e 242, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, in combinato disposto con gli artt. 14-bis, comma 5, e 14-quater, nelle parti applicabili, della Legge n. 241/1990, "L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi ricomprende a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione", come da istanza del proponete.

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni competenti a richiedere al soggetto proponente, per il tramite della scrivente Amministrazione, entro il termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, le eventuali integrazioni documentali necessarie al rilascio delle determinazioni di competenza che dovranno essere acquisite nell'ambito della Conferenza di Servizi di cui alla presente**.**

Il Dirigente

Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco indirizzi

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Regione Puglia
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

All'ASL di Taranto
Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Taranto
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Comune di Statte

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

All'INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com

Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
DISS@MASE.GOV.IT

Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
va@mase.gov.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it